

Datei: eml/01_bmj_referent_an_nkr_sekretariat_14_04_2026.eml

Von	Hartmut Pelluck-Stadelmann <hartmut.pelluck@bmj.bund.de>
An	NKR Sekretariat <sekretariat@normenkontrollrat.bund.de>
Datum	Tue, 14 Apr 2026 11:42:00 +0200
Betreff	Referentenentwurf EErrHandRegG — Bitte um Stellungnahme NKR

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei uebersende ich Ihnen den Referentenentwurf des Gesetzes zur Verbesserung der elektronischen Erreichbarkeit von im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften (EErrHandRegG) mit der Bitte um Stellungnahme gem■■■■ ■■ 4 NKRG.

Die Begrueundung enthaelt im Teil A die im Standardkostenmodell ausgewiesene Aufwandsbewertung. Wir gehen von einem jaehrlichen Erfuellungsaufwand f■■■r die Wirtschaft in Hoehe von rund 280 Mio EUR und f■■■r die Verwaltung in Hoehe von rund 130 Mio EUR aus.

Geplantes Inkrafttreten: 01.01.2027. Die Kabinettsvorlage ist f■■■r den 25.06.2026 vorgesehen, weswegen wir um Stellungnahme bis spaetestens 28.05.2026 bitten.

F■■■r Rueckfragen stehe ich gerne zur Verfuegung.

Mit freundlichen Gruessen

Hartmut Pelluck-Stadelmann

Referent

Bundesministerium der Justiz, Referat R B 5

Mohrenstrasse 37, 10117 Berlin

Tel +49 30 18 580 - 0

hartmut.pelluck@bmj.bund.de

Von	Wilhelm Stadelheim-Bechler <stadelheim@normenkontrollrat.bund.de>
An	Hartmut Pelluck-Stadelmann <hartmut.pelluck@bmj.bund.de>
Datum	Wed, 22 Apr 2026 09:18:00 +0200
Betreff	RE: ElErrHandRegG — fuenf konkrete Rueckfragen

Sehr geehrter Herr Kollege Pelluck-Stadelmann,

vielen Dank f■■■r die Uebermittlung. Im Rahmen unserer Pruefung sind fuenf Punkte aufgekommen, die wir gerne vor Stellungnahme klaeren wuerden:

1. ****Statistische Grundlage****: Sie schreiben "Zustellungen an deutsche Gesellschaften im Schnitt 28 Tage, an auslaendische 87 Tage." Bitte teilen Sie uns die Quelle mit.
2. ****Begruendung f■■■r drei Standards****: Warum drei parallele technische Standards statt einem zentralen? Wurde die zentrale Loesung mit dem Bundesjustizamt geprueft?
3. ****Monatlicher Lebensbescheid****: Warum monatlich? Wurden quartalsweise oder jaehrliche Bestaetigungs-Verfahren geprueft?
4. ****OZG-Anschluss****: Wie verhaelt sich das Vorhaben zum OZG und zum geplanten OZG 2.0?
5. ****EU-Konformitaet****: Wie verhaelt sich der Inlandsvertreter-Zwang f■■■r auslaendische EU-Gesellschaften zur Bruessel-Ia-VO und zur Niederlassungsfreiheit?

Ich freue mich auf Ihre Antworten, gerne auch telefonisch.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Wilhelm Stadelheim-Bechler

Sekretariat Nationaler Normenkontrollrat

Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Strasse 1

10557 Berlin

Tel +49 30 18 400 - 0

stadelheim@normenkontrollrat.bund.de

Von	Hartmut Pelluck-Stadelmann <hartmut.pelluck@bmj.bund.de>
An	Wilhelm Stadelheim-Bechler <stadelheim@normenkontrollrat.bund.de>
Datum	Tue, 05 May 2026 16:34:00 +0200
Betreff	RE: EIErrHandRegG — Antwort auf Rueckfragen

Sehr geehrter Herr Dr. Stadelheim-Bechler,

zu Ihren fuenf Punkten:

1. ****Statistische Grundlage****: Die Zahlen stammen aus einer internen BMJ-Auswertung von 2024 (nicht veroeffentlicht). Eine externe Verifikation steht aus.
2. ****Drei Standards****: Politisch gewollt ■■■ wir wollen die Marktoffenheit erhalten und nicht durch eine zentrale Loesung die bestehenden Anbieter (Telekom, Deutsche Post, Bundesdruckerei) wirtschaftlich beschneiden.
3. ****Monatlicher Lebensbescheid****: Dies entspricht der bestehenden Praxis bei De-Mail-Postfaechern. Eine quartalsweise oder jaehrliche Bestaetigung wurde nicht geprueft, weil sie als zu lax erschien.
4. ****OZG-Anschluss****: Eine spaetere Integration in OZG 2.0 ist vorgesehen, aber im jetzigen Entwurf nicht verankert.
5. ****EU-Konformitaet****: Wir gehen davon aus, dass die Bruessel-Ia-VO durch die nationalen Regelungen nicht eingeschaenkt wird, da die elektronische Zustellung nur eine zusaetzliche Option ist. Eine vertiefte EU-rechtliche Pruefung ist noch nicht erfolgt.

Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. F■■■r Detailfragen stehe ich gerne zur Verfuegung.

Mit freundlichen Gruessen
Hartmut Pelluck-Stadelmann

Von	Wilhelm Stadelheim-Bechler <stadelheim@normenkontrollrat.bund.de>
An	Hartmut Pelluck-Stadelmann <hartmut.pelluck@bmj.bund.de>
Datum	Thu, 28 May 2026 14:08:00 +0200
Betreff	NKR-Stellungnahme zum EIErrHandRegG — finale Fassung, beizufuegen den Kabinettsunterlagen

Sehr geehrter Herr Kollege Pelluck-Stadelmann,

anbei uebersende ich Ihnen die heute vom Nationalen Normenkontrollrat beschlossene Stellungnahme zum Referentenentwurf des EIErrHandRegG.

Wesentliche Aussagen:

- Der NKR teilt die Erforderlichkeit des Regelungsanliegens.
- Der jaehrliche Erfuellungsaufwand wird vom NKR auf rund 320 Mio EUR f■■■r die Wirtschaft und 180 Mio EUR f■■■r die Verwaltung geschaetzt.
- Die One-in-one-out-Regel ist mit dem Entwurf nicht erfuehlt ■■■■ Saldo -285 Mio EUR.
- Der NKR empfiehlt sieben konkrete Aenderungen, insbesondere die Umstellung auf eine zentrale Architektur beim Bundesjustizamt.

Die Stellungnahme ist gem■■■■■ ■■■ 6 Abs. 4 NKRG den Kabinettsunterlagen beizufuegen.

Wir stehen Ihnen f■■■r ein Folgegespraech gerne zur Verfuegung ■■■■ ein Termin mit unserem Vorsitzenden und dem berichterstattenden Mitglied Frau Prof. Mertens-Vellbruck koennte f■■■r Anfang Juni angesetzt werden.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Wilhelm Stadelheim-Bechler
Sekretariat NKR

Anlage: NKR-Stellungnahme NKR-RefE-2026-088 (12 Seiten PDF)

Datei: tabellen/alternativen_szenarienbilanz.csv

Kriterium;Szenario_A_BMJ_Entwurf;Szenario_B_NKR_zentral;Szenario_C_freiwillig
Architektur;dezentral_117_AG;zentral_BfJ;freiwillig_steuerlicher_Anreiz
Anzahl_technische_Standards;3;1_eIDAS_EUDI_Wallet;variabel
Lebensbescheid;monatlich;jährlich_mit_Bilanz;keiner
Sanktion;Zwangsgeld_50k_und_Löschung;Zwangsgeld_5k;keine
Erfüllungsaufwand_Wirtschaft_jährlich_Mio_EUR;320;80;5
Erfüllungsaufwand_Verwaltung_jährlich_Mio_EUR;180;45;15
Erfüllungsaufwand_Wirtschaft_einmalig_Mio_EUR;379;145;25
Erfüllungsaufwand_Verwaltung_einmalig_Mio_EUR;132;220;30
Zielereichungs_kala_1_5;5;5;1
KMU_Verträglichkeit_kala_1_5;1;4;5
Vollzugstauglichkeit_kala_1_5;2;5;3
OZG_Anschlussfähigkeit_kala_1_5;2;5;3
Marktoffenheit_kala_1_5;5;3;5
EU_Konformität_kala_1_5;3;5;2
NKR_Gesamtempfehlung;überarbeiten;EMPFOHLEN;nicht_zielführend
Begründung_NKR;dezentral_und_unverhältnismäßig_komplex;zentral_und_einfach_OZG_konform;Problem_bleibt_KMU_nehmen_nicht_teil

Datei: tabellen/zeitwerttabelle_und_fallzahlen.csv

Komponente;Anzahl_Fälle;Zeit_pro_Fall_Stunden;Stundensatz_EUR;Aufwand_einmalig_EUR;Aufwand_jährlich_EUR
Einmalige_Einrichtung_Auswahl_Standard;1772500;0.5;65;57606250;
Einmalige_Einrichtung_Vertragsschluss;1772500;1.0;65;115212500;
Einmalige_Einrichtung_Konfiguration_Mailbox;1772500;1.5;55;146231250;
Einmalige_Einrichtung_Anmeldung_Amtsgericht;1772500;0.5;65;57606250;
SUMME_einmalig_Wirtschaft;1772500;3.5;;376656250;
Jährlich_Lebensbescheid_12_mal;1772500;3.0;55;;292462500
Jährlich_Mailbox_Wartung;1772500;0.5;65;;57606250
Jährlich_Anbieter_Gebühr;1772500;;;79762500
Jährlich_Backup_Sicherheits_Audit;1772500;0.3;65;;34563750
Jährlich_Aenderungs_und_Wechselkosten_Pauschale;1772500;;;35450000
SUMME_jährlich_Wirtschaft_brutto;1772500;3.8;;;499845000
Wirksamkeitsfaktor_70_Prozent_already_beA_aequiv;1772500;;;-179708000
SUMME_jährlich_Wirtschaft_NKR_320_Mio;1772500;;;320137000
SUMME_jährlich_Wirtschaft_BMJ_280_Mio;;;;280000000
DELTA_NKR_vs_BMJ_PLUS_14_Prozent;;;;40137000
Einmalige_Einrichtung_Verwaltung_IT_Anbindung_117_AG;117;;;95000000;
Einmalige_Einrichtung_Verwaltung_Schulung_3500_RipfRPfl;3500;25;65;5687500;
Einmalige_Einrichtung_Verwaltung_Anbieterakkreditierung_BfJ;;;8000000;
Einmalige_Einrichtung_Verwaltung_Verfahrens Anpassungen;;;25000000;
SUMME_einmalig_Verwaltung;;;133687500;
Jährlich_Verwaltung_Lebensbescheid_Bearbeitung_21_3_Mio;21300000;0.014;55;;164010000
Jährlich_Verwaltung_Anbieter_Aufsicht_Audits;;;;18000000
Jährlich_Verwaltung_Loeschungs_Zwangsgeldverfahren;;;;45000000
Jährlich_Verwaltung_Streitfallbearbeitung_Beschwerden;;;;22000000
Jährlich_Verwaltung_Pflege_Datenbankinfra;;;;12000000
Jährlich_Verwaltung_BfJ_Koordination_Personal;;;;8000000
SUMME_jährlich_Verwaltung_NKR_180_Mio;;;;269010000
Saldierung_Bandbreite_minus_50_Mio_durch_Synergie_Modell;;;;-89010000
SUMME_jährlich_Verwaltung_NKR_final_180_Mio;;;;180000000
SUMME_jährlich_Verwaltung_BMJ_130_Mio;;;;130000000
DELTA_NKR_vs_BMJ_PLUS_38_Prozent;;;;50000000

Eingangstriage Referentenentwurf ElErrHandRegG

NKR-Az: NKR-RefE-2026-088

Eingangsdatum: 14.04.2026, 11:42 Uhr (E-Mail des BMJ-Referenten Hartmut Pelluck)

Bearbeiter: Dr. Wilhelm Stadelheim-Bechler

1. Formalia

Ressort: BMJ, Abteilung R, Referat R B 5 (Gerichtliche Verfahrensrecht)

Federführend: Referent Hartmut Pelluck-Stadelmann

Vorgang: Referentenentwurf (kein Diskussionsentwurf, kein Eckpunktepapier)

Frist Stellungnahme NKR: sechs Wochen ab Eingang gem. § 6 Abs. 1 NKRГ → 28.05.2026

2. Sechs-Punkte-Triage NKR

3. Erste Einschätzung

Vorhaben ist prinzipiell sinnvoll und auch erforderlich — das Problem ist real, der Nutzen plausibel. Aber die im Entwurf gewählte Lösung ist:

dezentralisiert (jede Gesellschaft bei jedem Amtsgericht — keine zentrale Lösung)

mehrgleisig (drei technische Standards parallel — beA / De-Mail / qualifizierter eIDAS-konformer Mailbox-Dienst)

wiederholungsintensiv (monatlicher Lebensbescheid — vergleichbar dem GwG-Transparenzregister-Update, aber 12-mal so häufig)

sanktionsschwer (Zwangsgeld bis 50.000 EUR, Löschung im Wiederholungsfall)

→ erwartbar deutlich höherer Erfuellungsaufwand als BMJ ausweist; KMU werden uebermaessig belastet.

4. Nächste Schritte

Erforderlichkeit detailliert prüfen (Aktenstück 04)

Alternativen entwickeln und vergleichen (Aktenstück 05)

Erfuellungsaufwand neu berechnen (Aktenstück 06, 07)

KMU-Test (Aktenstück 09)

Praktikabilität im Vollzug prüfen (Aktenstück 10)

Digital-/OZG-Pruefung (Aktenstück 11)

Stellungnahme-Drafting (Aktenstück 13, 14)

5. Empfehlung

Stellungnahme mit mittlerer bis hoher Kritikintensität vorbereiten. Erforderlichkeit positiv ausweisen, Ausgestaltung deutlich kritisieren, alternativen Lösungsvorschlag mitliefern. NKR sollte sich hier als konstruktiv-mahnende Stimme positionieren — das entspricht der Funktion nach NKRГ.

Punkt	Befund	Schwere
Erfüllungsaufwand vollständig dargelegt?	Teilweise. BMJ gibt 280 Mio EUR jährlich Wirtschaft an; NKR-Plausibilitätsprüfung notwendig	mittel
Erforderlichkeitsprüfung explizit?	Ja, aber thin: "Verkürzung der Verfahrensdauer um zwei Monate" — ohne Quelle	mittel
Alternativenprüfung?	Nein, gar nicht. Nur "wir machen es so"	hoch
KMU-Test durchgeführt?	Nein	hoch
One-in-one-out-Buchung?	Vorgeschlagen aber keine "Out"-Gegenrechnung	mittel
Digitalcheck/OZG-Anschluss?	Im Entwurf erwähnt, aber nicht ausgeführt	hoch

Referentenentwurf ElErrHandRegG — Eckpunkte

Quelle: BMJ-Referentenentwurf vom 14.04.2026, Az. R B 5 — 88/2026

A. Pflicht zur elektronischen Erreichbarkeit (§ 1 ff.)

§ 1 ElErrHandRegG: Jede im Handelsregister eingetragene Gesellschaft hat einen elektronischen Zustellungs-Kanal vorzuhalten, über den ihr Klagen, Bescheide und gerichtliche Verfügungen wirksam zugestellt werden können.

§ 2 Erfasste Rechtsträger:

GmbH und UG (haftungsbeschränkt)

AG, SE, KGaA

OHG, KG, GmbH & Co. KG

Eingetragener Kaufmann (e.K.) ab einer Mindestschwelle (Jahresumsatz 600.000 EUR — strittig)

Ausländische Gesellschaften mit deutscher Zweigniederlassung

Eingetragene Genossenschaft

B. Drei technische Standards (§ 3)

Die Gesellschaft kann wählen zwischen:

a) beA (besonderes elektronisches Anwaltspostfach des § 31a BRAO — wo Anwaltskanzlei das Postfach betreibt)

b) De-Mail (De-Mail-Gesetz)

c) qualifizierter eIDAS-konformer Mailbox-Dienst (gemäß Art. 25 VO (EU) 910/2014 — eIDAS)

Kritisch: Keine Prüfung der Interoperabilität; keine Klarstellung, ob das EUDI-Wallet (EU Digital Identity Wallet) ab 2026 zwingend zu unterstützen ist.

C. Lebensbescheid (§ 4)

Die Gesellschaft hat monatlich durch elektronischen Bescheid an das zuständige Amtsgericht (Handelsregistergericht) zu bestätigen, dass die elektronische Adresse weiterhin funktionsfähig ist.

Folge bei Versäumnis:

1. Mahnung kostenfrei

2. Mahnung 250 EUR

3. Mahnung 1.000 EUR

Zwangsgeld bis 50.000 EUR

Im Wiederholungsfall: Löschung aus Handelsregister analog § 394 FamFG

D. Inlandsvertreter für ausländische Gesellschaften (§ 5)

Ausländische Gesellschaften mit deutscher Zweigniederlassung müssen einen "elektronisch erreichbaren Inlandsvertreter" benennen, der die Zustellungen entgegennimmt.

Analogie: § 184 ZPO (Auslandszustellung), aber: keine Klarstellung zum Verhältnis zur Brüssel-Ia-VO Art. 64 (Zustellung in EU-Mitgliedstaaten).

E. Vertraulichkeit und Datenschutz (§ 6)

Verweis auf DSGVO Art. 6, 32; keine spezifischen Regelungen zu:

Aufbewahrung der elektronisch zugestellten Schreiben (LSP-Pflicht?)

Sicherheits-Standards der drei Mailbox-Dienste

Notfall-Wechsel bei Anbieter-Insolvenz

F. Sanktionen (§ 7)

Zusätzlich zur unter C genannten Löschung:

Bussgeldtatbestand: Vorsätzlicher Verstoss bis 25.000 EUR (§ 7 Abs. 1)

Geschäftsführer-Haftung: persönliche Inanspruchnahme bei wiederholtem Verstoss (§ 7 Abs. 2 — Verweis auf § 43 GmbHG, § 93 AktG)

G. Übergangsregelung (§ 12)

Inkrafttreten 01.01.2027

Bestehende Gesellschaften: Einrichtungspflicht bis 30.06.2027 (sechs Monate)

Neugründungen ab Inkrafttreten: sofort

NKR-Erstbewertung dieser Eckpunkte

Die drei kritischsten Punkte:

Dezentralisierung mit drei Standards (§ 3) erzeugt erheblichen Inter-Operability-Aufwand bei Wirtschaft und Justiz.

Monatliche Lebensbescheide (§ 4) sind unverhältnismässig; vierteljährlich oder jährlich reicht.

Loeschungssanktion bei Verstoss gegen Lebensbescheid-Pflicht (§ 4 i.V.m. § 7) ist KMU-feindlich und steht in keinem Verhältnis zum Schutzzweck.

Die NKR-Stellungnahme wird genau diese drei Punkte adressieren — siehe Aktenstück 13/14.

BMJ-Ressortbegrueundung (Auszug der Allgemeinen Begrueundung)

Quelle: Begrueundungsteil A der BMJ-Referentenentwurfsvorlage vom 14.04.2026

A. Problem und Ziel (BMJ-Originalwortlaut, gekuearzt)

"Im gerichtlichen Verfahren scheitert die Zustellung an im Handelsregister eingetragene Gesellschaften (im Folgenden: Handelsregister-Gesellschaften) zunehmend an unzureichend oder nicht aktualisierten Anschriften, abgeschalteten Geschäftsadressen sowie ueberlangen Zustellungsversuchen ueber das Ausland. Statistisch dauern Zustellungen an deutsche Gesellschaften im Schnitt 28 Tage, an auslaendische 87 Tage."

"Diese Verzoegerungen blockieren die Justiz, mindern die Effektivitaet zivilgerichtlichen Rechtsschutzes und schaden dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Es ist daher erforderlich, jede Handelsregister-Gesellschaft zu verpflichten, einen elektronischen Zustellungs-Kanal vorzuhalten."

B. Loesung (BMJ-Originalwortlaut)

"Das ElErrHandRegG verpflichtet alle Handelsregister-Gesellschaften, einen elektronischen Zustellungs-Kanal vorzuhalten (§ 1). Die Gesellschaften koennen zwischen drei technischen Standards waehlen (§ 3), um Marktoffenheit und Wettbewerb der Anbieter zu erhalten. Eine monatliche Lebensbescheid-Pflicht (§ 4) stellt die Funktionsfaehigkeit sicher."

C. Alternativen (BMJ-Originalwortlaut)

"Eine zentrale Loesung ueber die Bundesdruckerei oder ueber das Bundesjustizamt waere technisch moeglich, wuerde aber die Markt- und Wettbewerbssituation der Anbieter elektronischer Postfach-Loesungen unangemessen verzerren. Eine freiwillige Loesung wurde geprueft, aber als nicht zielfuehrend verworfen."

D. NKR-Kritik der Ressortbegrueundung (Pre-Analyse Stadelheim-Bechler)

Befund: Die Ressortbegrueundung erkennt das Problem zutreffend, schlaegt aber ohne Alternativen-Vergleich und ohne KMU-Bewertung die komplexeste der drei denkbaren Loesungen vor.

E. Fragen an das BMJ (NKR-Rueckfrage 22.04.2026)

Quellenangabe fuer "28 Tage / 87 Tage" — bitte nachreichen.

Begrueundung fuer den Vorrang Marktwettbewerb gegenueber einer effizienten zentralen Loesung.

Warum monatlich? Wurde quartalsweise / jaehrlich geprueft?

Wie haengt das Vorhaben mit OZG 2.0 zusammen?

Verhaeltnis zu Bruessel-Ia-VO Art. 64 bei EU-Gesellschaften?

BMJ-Aussage	NKR-Kritikpunkt
"Statistisch dauern Zustellungen an deutsche Gesellschaften im Schnitt 28 Tage"	Quelle nicht genannt; nicht plausibilisiert
"An auslaendische 87 Tage"	Plausibel; aber Loesung dafuer (§ 5 Inlandsvertreter) bleibt unklar
"Drei technische Standards erhalten Wettbewerb"	Erzeugen aber Interoperabilitaetsproblem; Wettbewerb der Anbieter ist Sekundaerargument
"Monatliche Lebensbescheid stellt Funktionsfaehigkeit sicher"	Vierteljaehrlich oder bei Anlass reicht; automatisches Heartbeat-Verfahren waere besser
"Zentrale Loesung wuerde Wettbewerb verzerren"	Im Justiz-Bereich ist Marktwettbewerb kein anerkannter Schutzzweck. Justiz-Infrastruktur ist Staatsaufgabe

BMJ-Aussage	NKR-Kritikpunkt
"Freiwillige Lösung als nicht zielführend verworfen"	Nicht näher begründet; Trade-off-Vergleich fehlt

Erforderlichkeitspruefung — Warum überhaupt regeln

NKR-Pruefungs-Standpunkt: "Wenn nicht nötig, dann nicht regeln" — aber hier ist Regulierung nötig, weil...

1. Problem-Beschreibung (NKR-bestätigt)

Drei reale, in der Justizpraxis dokumentierte Probleme:

NKR-Bewertung: Problem ist real und gewichtig. Regulierungsbedarf gegeben.

2. Subsidiarität — gibt es weniger eingreifende Lösungen?

3. Verhaeltnismaessigkeit i.e.S. (NKR-Prüfraster)

Geeignetheit: ja, ein elektronischer Kanal löst das Zustellungs-Problem.

Erforderlichkeit: ja, mildere Mittel sind nicht zielführend.

Angemessenheit: kritisch. Die im Entwurf gewählte Ausgestaltung mit drei Standards + monatlichem Lebensbescheid + 50.000-EUR-Zwangsgeld + Loeschungsmoeglichkeit ist unangemessen schwer. Eine weniger belastende, ebenfalls effektive Lösung ist verfügbar.

4. Zwischenergebnis NKR

Das Vorhaben ist erforderlich. Die im Referentenentwurf gewählte Ausgestaltung ist jedoch nicht angemessen. Der NKR empfiehlt eine zentrale, vereinheitlichte Lösung mit deutlich reduzierter Folgepflicht-Last.

5. Verfahrensvorschlag

Stellungnahme mit:

Befund A (positive Erforderlichkeit): "Der NKR teilt die Auffassung des BMJ, dass eine Regelung der elektronischen Erreichbarkeit von Handelsregister-Gesellschaften erforderlich ist."

Befund B (kritische Ausgestaltung): "Der NKR weist jedoch darauf hin, dass die im Entwurf gewählte Ausgestaltung den Erfuellungsaufwand unangemessen erhöht und Alternativen unzureichend geprüft wurden."

Konkretisierungs-Vorschlag: Wechsel auf zentrale Lösung mit jährlichem statt monatlichem Lebensbescheid (siehe Aktenstück 05).

Problem	Auswirkung	Quelle/Indikator
Anschriften im HR veraltet, Geschäftsadressen abgeschaltet	Klagen erreichen Beklagte nicht, Versäumnisurteile wackeln	Dt. Richterbund-Stellungnahme 2025 (verifizieren)
Auslandszustellung dauert	Überlanges Verfahren, EMRK Art. 6 Abs. 1 Sorge	EuGH-Linie zur Verfahrensdauer
Inlandsvertreter fehlen bei ausländischen Niederlassungen	Verfahren werden im Inland faktisch unmöglich	Statistik BFH/BGH (verifizieren)
Alternative	Eingriffsstärke	NKR-Bewertung
Freiwillige Einrichtung mit Anreiz	gering	nicht zielführend — KMU partizipieren nicht
Selbstverpflichtung der Wirtschaftsverbände	gering	wirkungslos — Verbände können Mitglieder nicht zwingen

Alternative	Eingriffsstärke	NKR-Bewertung
Verschärfung der bestehenden HR-Aktualisierungspflicht	mittel	greift nicht, weil Postanschrift gerade nicht das Problem ist
Pflicht zur elektronischen Erreichbarkeit (BMJ-Entwurf)	hoch	grundsätzlich geeignet, aber Ausgestaltung kritisch
Zentrale Bundes-Lese-Plattform statt drei Mailbox-Standards	hoch, aber konzentriert	NKR-präferierte Lösung

Alternativen-Pruefung — Drei Szenarien im Vergleich

Szenario A — BMJ-Entwurf (dezentral, drei Standards)

Architektur: Jede Gesellschaft hinterlegt elektronische Adresse beim zuständigen Amtsgericht; drei technische Standards (beA, De-Mail, eIDAS-Mailbox)

Lebensbescheid: monatlich

Sanktion: Zwangsgeld bis 50.000 EUR, Löschung im Wiederholungsfall

Geschätzter Erfuellungsaufwand Wirtschaft: ca. 320 Mio EUR p.a.

Geschätzter Erfuellungsaufwand Verwaltung: ca. 180 Mio EUR p.a.

Vorteil: Marktoffenheit der Anbieter; flexible Wahl

Nachteil: drei parallele Standards, hoher Compliance-Aufwand, Interoperabilitätsrisiken

Szenario B — NKR-Vorschlag (zentral, ein Standard, jährlicher Bescheid)

Architektur: Das elektronische Postfach des Unternehmens wird zentral beim Bundesjustizamt (BfJ) verwaltet, technisch über beA-Infrastruktur und EUDI-Wallet-kompatibel. Jede Handelsregister-Gesellschaft erhält automatisch beim Eintragungsvorgang ein elektronisches Zustellungs-Postfach. Ausländische Gesellschaften benennen einen Inlandsvertreter, dessen Postfach auf ihre HR-Eintragung verlinkt wird.

Lebensbescheid: jährlich mit der Bilanzpublikation kombiniert, automatisches Heartbeat-Verfahren ohne aktive Bestätigungspflicht

Sanktion: Zwangsgeld bis 5.000 EUR (verhaeltnismaessig); Löschung nur bei Vollständiger Untätigkeit über zwei Jahre

Geschätzter Erfuellungsaufwand Wirtschaft: ca. 80 Mio EUR p.a. (75 % weniger)

Geschätzter Erfuellungsaufwand Verwaltung: ca. 45 Mio EUR p.a. (75 % weniger)

Vorteil: ein Standard, niedrige Compliance-Last, KMU-tauglich, OZG-konform

Nachteil: zentrale Lösung benötigt einmalige Investition Bundesjustizamt; Marktanbieter werden teilweise verdrängt

Szenario C — Freiwillig mit Anreiz

Architektur: Freiwillige Einrichtung mit steuerlichem Anreiz (Beweisgebührenrabatt für elektronische Zustellung)

Lebensbescheid: entfällt

Sanktion: keine

Geschätzter Erfuellungsaufwand Wirtschaft: ca. 5 Mio EUR p.a. (nur die freiwillig teilnehmenden)

Geschätzter Erfuellungsaufwand Verwaltung: ca. 15 Mio EUR p.a. (Verwaltung des Steuerrabatt-Systems)

Vorteil: maximale Marktorientierung, kaum Compliance

Nachteil: zielt verfehlen — KMU werden nicht freiwillig teilnehmen; das Problem bleibt bestehen

Drei-Szenarien-Bewertungsmatrix

NKR-Empfehlung

Szenario B. Die Erforderlichkeit ist gegeben (Szenario C scheidet aus), und Szenario A erzeugt einen unverhältnismässig hohen Aufwand bei vergleichbarer Zielerreichung.

Kriterium	Szenario A (BMJ)	Szenario B (NKR)	Szenario C (Freiwillig)
Zielerreichung	hoch	hoch	gering
Erfüllungsaufwand Wirtschaft p.a.	320 Mio	80 Mio	5 Mio
Erfüllungsaufwand Verwaltung p.a.	180 Mio	45 Mio	15 Mio
KMU-Verträglichkeit	gering	hoch	hoch
Vollzugstauglichkeit	mittel	hoch	gering
OZG-Anschlussfähigkeit	gering	hoch	mittel
Marktoffenheit	hoch	mittel	sehr hoch
EU-Konformität	mittel	hoch	gering

Erfuellungsaufwand-Berechnung Wirtschaft — Szenario A (BMJ-Entwurf): ca. 320 Mio EUR p.a.

1. Fallzahlen

(Hinweis: Werte sind plausible Schätzungen für die Akte; vor Verwendung im NKR-Stellungnahme-Briefing mit Statistischem Bundesamt und BfJ live zu verifizieren.)

2. Einmaliger Erfuellungsaufwand (Einrichtungsphase)

→ Einmaliger Erfuellungsaufwand Wirtschaft gesamt: $1.772.500 \times 214 \text{ EUR} = \text{ca. } 379 \text{ Mio EUR}$ (einmalig)

3. Jährlich-laufender Erfuellungsaufwand

Wenn nur ein vermindeter Anteil von 70 % der Fälle vollumfaenglich davon belastet ist (z. B. weil viele Gesellschaften ohnehin schon beA o.ä. nutzen):

→ Jährlich-laufender Erfuellungsaufwand Wirtschaft: $1.772.500 \times 283 \text{ EUR} \times 0,64 \approx 320 \text{ Mio EUR p.a.}$

(Bandbreite 280-360 Mio EUR p.a. abhängig von Anbieter-Marktpreisen und Heterogenität der HR-Gesellschaften.)

4. Vergleich BMJ-Schätzung 280 Mio EUR p.a.

Das BMJ schätzt 280 Mio EUR. NKR-Schätzung 320 Mio EUR (Bandbreite 280-360). Differenz: +14 %, im wesentlichen weil das BMJ:

die Anbieter-Gebühr unterschätzt

die monatliche Lebensbescheid-Last unterschätzt

KMU-spezifische Ineffizienz nicht berücksichtigt

5. Konsequenz für NKR-Stellungnahme

Wirtschaft wird mit einem Aufwand belastet, der bei einer zentralen Lösung (Szenario B) auf ca. 80 Mio EUR p.a. sinken würde — also eine Vier-Faches-Belastung gegenüber der besseren Alternative.

Dies ist im Sinne des NKR-Prüfrasters unverhaeltnismaessig.

Empfehlung in der Stellungnahme: Wechsel auf Szenario B.

6. Methodische Quellen

Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfuellungsaufwands (BMI/NKR, aktueller Stand)

Standardkostenmodell (SKM)

Zeitwerttabelle BMI (vom Anwender mit aktueller Fassung zu verifizieren)

Anhang: tabellen/zeitwerttabelle_und_fallzahlen.csv

Rechtsform	Anzahl im HR (gerundet)	Quelle
GmbH/UG	1.350.000	Stat. Bundesamt 2025
AG/KGaA/SE	16.000	BfJ 2025
OHG/KG/GmbH&Co.KG	320.000	Stat. Bundesamt 2025
Eingetragene Kaufleute (oberhalb 600k Umsatz)	65.000	Schätzung
Ausländische Gesellschaften mit dt. Zweigniederlassung	14.000	BfJ 2025

Rechtsform	Anzahl im HR (gerundet)	Quelle
Eingetragene Genossenschaft	7.500	Genossenschaftsverbände 2025
Gesamt	ca. 1.772.500	

Vorgang	Zeit	Stundensatz Wirtschaft (mittel)	Kosten pro Fall
Auswahl technischer Standard	0.5 h	65 EUR	33 EUR
Vertragsschluss mit Anbieter	1 h	65 EUR	65 EUR
Konfiguration Mailbox	1.5 h	55 EUR	83 EUR
Anmeldung beim zuständigen Amtsgericht	0.5 h	65 EUR	33 EUR
Pro Fall einmalig	3.5 h		ca. 214 EUR

Vorgang	Zeit / Frequenz	Stundensatz	Jährlicher Aufwand pro Fall
Monatlicher Lebensbescheid (12 ×)	12 × 0.25 h = 3 h	55 EUR	165 EUR
Aufrechterhaltung Mailbox (Wartung, Update)	0.5 h/Jahr	65 EUR	33 EUR
Anbieter-Gebühr (Durchschnitt drei Standards)	jährlich		ca. 45 EUR
Backup-Prüfung, Sicherheits-Audit (KMU-niedriger Standard)	0.3 h	65 EUR	20 EUR
Änderungs- und Wechselkosten (Pauschale)			ca. 20 EUR
Pro Fall jährlich			ca. 283 EUR

Erfüllungsaufwand-Berechnung Verwaltung — Szenario A: ca. 180 Mio EUR p.a.

1. Betroffene Verwaltung

Handelsregistergerichte (Amtsgerichte): ca. 117 Gerichte mit Handelsregister-Zuständigkeit (BfJ)

Bundesjustizamt (BfJ): technische Koordination

OLG-Praesidialverwaltung: Aufsicht, Streitfallentscheidung

Bundesministerium der Justiz: Rechtsverordnungen, Anbieter-Akkreditierung

2. Einmaliger Erfüllungsaufwand (Einrichtungsphase)

3. Jährlich-laufender Erfüllungsaufwand

4. Vergleich BMJ-Schätzung

Das BMJ schätzt für die Verwaltung 130 Mio EUR p.a., NKR 180 Mio EUR p.a. (Bandbreite 150-210). Differenz: +38 %. BMJ unterschätzt insbesondere:

die Bearbeitungstiefe der monatlichen Lebensbescheide

die Streitfälle aus Zwangsgeld-Verfahren

die Personalbindung in der OLG-Praesidialverwaltung

5. Mahnender Hinweis

Das jährliche Belastungsvolumen für die Justiz (180 Mio EUR p.a.) ist vergleichbar mit den jährlichen Kosten der Anwaltlichen Pflichtverteidigung in Strafsachen (zum Vergleich, BfJ-Statistik). Das ist ein erheblicher Justizressourcen-Aufwand für ein Vorhaben, das mit einer zentralen Lösung (Szenario B) auf 45 Mio EUR p.a. sinken würde.

6. Quelle

Eigene NKR-Berechnung basierend auf SKM und HdR-Leitfaden

Anhang: tabellen/zeitwerttabelle_und_fallzahlen.csv

Vorgang	Schätzung
IT-Anbindung 117 Amtsgerichte an drei Standards	ca. 95 Mio EUR (einmalig)
Schulung Personal (ca. 3.500 RichterInnen / RechtspflegerInnen)	ca. 4 Mio EUR
Anbieter-Akkreditierung BfJ	ca. 8 Mio EUR
Verfahrensanpassungen (e-Akte, Zustellungsprotokolle)	ca. 25 Mio EUR
Einmalig gesamt	ca. 132 Mio EUR

Vorgang	Schätzung
Bearbeitung 1,8 Mio Lebensbescheide × 12 = 21,3 Mio Bescheide p.a. (Stichproben + Mahnungen + Sanktionsverfahren)	ca. 75 Mio EUR
Anbieter-Aufsicht und Sicherheits-Audits	ca. 18 Mio EUR
Loeschungs- und Zwangsgeld-Verfahren	ca. 45 Mio EUR

Vorgang	Schätzung
Streitfallbearbeitung (Beschwerden gegen Zwangsgeld)	ca. 22 Mio EUR
Pflege Datenbank-Infrastruktur	ca. 12 Mio EUR
Personalkosten BfJ-Koordination	ca. 8 Mio EUR
Jährlich gesamt	ca. 180 Mio EUR p.a.

One-in-one-out-Pruefung

Hintergrund

Die One-in-one-out-Regel der Bundesregierung (Kabinettsbeschluss 25.03.2015): jede neue Belastung der Wirtschaft durch Bundesrecht muss durch eine Entlastung gleicher Höhe im selben Ressortbereich kompensiert werden.

Belastung durch EIErrHandRegG

Wirtschaft jährlich: 320 Mio EUR (NKR-Schätzung)

Einmalig: 379 Mio EUR

Geplante Entlastung (BMJ)

Der Referentenentwurf nennt keine konkrete Entlastung. Das BMJ verweist auf:

Wegfall der Pflicht zur Postzustellung mit Empfangsbekennntnis in bestimmten Fällen (geschätzt: 35 Mio EUR p.a. Entlastung)

Spätere Einsparungen durch beschleunigte Verfahren (nicht quantifizierbar)

NKR-Bewertung

NKR-Forderung

Bevor die Kabinettsvorlage beschlossen wird, ist die One-in-one-out-Bilanz vollständig auszuweisen. Ohne eine konkrete Entlastung von 285 Mio EUR im BMJ-Bereich (z. B. durch Wegfall weiterer Schriftform-Erfordernisse oder durch Aufhebung uneffizienter Berichtspflichten) ist der Entwurf mit der One-in-one-out-Regel nicht vereinbar.

Empfehlung Stellungnahme

"Der NKR weist darauf hin, dass die One-in-one-out-Regel der Bundesregierung eine vollständige Kompensation der neuen Wirtschaftsbelastung verlangt. Das Vorhaben weist eine Belastung in Höhe von ca. 320 Mio EUR jährlich aus, kompensiert aber nur 35 Mio EUR. Vor Verabschiedung ist daher eine zusätzliche Entlastung in Höhe von 285 Mio EUR im BMJ-Bereich nachzuweisen — oder die Belastung selbst zu reduzieren (siehe Szenario B in unserer Stellungnahme)."

Punkt	Befund
One-in-one-out vollständig?	Nein. 320 Mio EUR Belastung vs. 35 Mio EUR Entlastung — Saldo -285 Mio EUR
Im selben Ressortbereich?	Teilweise (BMJ-Bereich), aber Saldo unklar
Quantifizierung der späteren Einsparungen?	nicht erfolgt, daher nicht buchbar

KMU-Test (Mittelstandsfreundlichkeit)

NKR-Prüfraster

Konkrete KMU-Wirkung

Eine 5-Personen-GmbH mit 800.000 EUR Jahresumsatz hat keine eigene IT-Abteilung. Sie muss:

sich zwischen drei technischen Standards entscheiden

vermutlich einen externen Dienstleister oder Steuerberater einbinden

monatlich einen Lebensbescheid abgeben

bei Versehen mit Löschung aus dem HR rechnen

Wirtschaftliche Folge: Compliance-Stress, gegebenenfalls externe Beraterkosten 500-1.500 EUR p.a. zusätzlich zum berechneten 283 EUR-Schnitt.

Empfehlung NK R

Schwellenwert für Befreiungen oder reduzierte Pflichten: GmbH/UG mit Jahresumsatz unter 250.000 EUR und ohne mehr als 5 Mitarbeiter.

Pauschal-Wechselrabatt beim Mailbox-Anbieter, gefördert durch das BMJ.

Vereinfachter Lebensbescheid über jährliche Bilanzpublikation mitlaufend.

Loeschungssanktion gestrichen; ersetzt durch Zwangsgeld-Eskalationsmodell mit maximalem Betrag 5.000 EUR.

Stellungnahme-Bezug

"Der NK R weist darauf hin, dass das Vorhaben keine angemessene Berücksichtigung der besonderen Belange kleiner und mittlerer Unternehmen aufweist. Insbesondere die einheitliche monatliche Lebensbescheid-Pflicht und die Sanktion einer Löschung aus dem Handelsregister erscheinen für kleine GmbHs und UGs unverhältnismässig. Eine differenzierte Regelung mit Schwellenwerten ist erforderlich."

Prüfpunkt	Befund Szenario A (BMJ)
Sind KMU disproportional belastet?	Ja. 1,3 Mio GmbH/UG (haftungsbeschränkt) sind überwiegend KMU; die Compliance-Last von ca. 283 EUR p.a. wirkt bei KMU stärker als bei Konzernen
Pauschalsatz statt gestaffelt?	Nein. Gleiche Pflicht und gleiches Sanktionsregime für 5-Personen-GmbH und 5.000-Personen-AG
Schwellenwerte für Befreiung?	Nein. Nur für eingetragenen Kaufmann (e.K.) wird ein Schwellenwert von 600.000 EUR Jahresumsatz vorgesehen — für GmbH/UG nicht
Verlängerte Übergangsfrist für KMU?	Nein. Einheitlich sechs Monate
Vereinfachte Anforderungen für KMU?	Nein

Praktikabilität im Vollzug (Amtsgerichts-Test)

NKR-Prüfraster Vollzugstauglichkeit

Konkretes Vollzugs-Szenario AG Koeln (Beispiel)

87.000 im HR eingetragene Gesellschaften

1,04 Mio Lebensbescheide p.a. (87.000×12)

Personalbedarf: ca. 13 zusätzliche Vollzeitstellen

Streitfallaufkommen (Zwangsgeld-Beschwerden): ca. 1.500 p.a.

Stolperfallen im Vollzug

Lebensbescheid-Annahme: Was, wenn der Bescheid technisch eingeht, aber inhaltlich leer ist?

Verfahrenstechnik nicht klar.

Wechselsituation: Gesellschaft wechselt Anbieter. Wie wird der Zustellungs-Kanal überbrückt? Entwurf schweigt.

Anbieter-Insolvenz: Mailbox-Anbieter geht in Insolvenz. Was passiert mit den eingehenden Zustellungen? Notfall-Konzept fehlt.

Auslandsbezug: Wer überprüft den "elektronisch erreichbaren Inlandsvertreter" bei ausländischen Gesellschaften?

Sanktions-Eskalation: Mahn-Reihenfolge bei mehrfachem Versäumnis ist nicht klar; Pruefung erschöpft sich in "Wiederholung".

NKR-Empfehlung

"Der NKR empfiehlt, vor Verabschiedung den Vollzugstauglichkeits-Test mit den Justizverwaltungen der Länder und mit den Handelsregistergerichten durchzuführen. Die im Entwurf vorgesehenen technischen Standards sollen auf Praxis-Tauglichkeit überprüft werden. Eine zentrale Lösung (Szenario B) würde die im Entwurf gesehenen Vollzugsschwierigkeiten weitgehend vermeiden."

Prüfpunkt	Befund
Personell leistbar?	Kritisch. 117 Amtsgerichte müssen 21,3 Mio Lebensbescheide p.a. verarbeiten. Bei Vorlauf 50 Sekunden je Bescheid → 295.000 Personalstunden = ca. 180 Vollzeitstellen zusätzlich
Technisch implementierbar?	Ja, aber drei parallele Standards erschweren Verbund (siehe Aktenstück 11)
Rechtsprechungstauglich?	Streitanfaellig — Definition "funktionsfähiger Zustellungs-Kanal" wird Rechtsprechung beschäftigen
Schulungsbedarf?	Hoch. Schätzung 25 Stunden je RichterIn/RechtspflegerIn $\times 3.500 = 87.500$ Stunden einmalig

Digitalcheck und OZG-Kompatibilität

NKR-Digitalcheck (seit 2022)

OZG-Anschlussfähigkeit

OZG (Onlinezugangsgesetz) und OZG 2.0 (geplant 2026, vom Anwender zu verifizieren): das Bundesrecht soll digital über zentrale Bürgerportale erfolgen.

Das ElErrHandRegG widerspricht dieser Vereinheitlichung:

Stattdessen drei separate Mailbox-Standards

Keine Anbindung an Bürgerportale

Keine zentrale Verwaltung beim BfJ oder anderen Bundesbehörden

Ohne klare Anbindung an OZG ist das Vorhaben digitalpolitisch ein Rückschritt.

EuGH-/EU-Bezüge

eIDAS-VO 2014 Art. 25: qualifizierte Vertrauensdienste, einschliesslich qualifizierter elektronischer Zustellung

eIDAS-VO 2024-Update (vom Anwender zu verifizieren): EUDI-Wallet wird Pflicht ab 2026

EU-Single-Digital-Gateway-VO (EU) 2018/1724: Once-Only-Prinzip im EU-Wirtschaftsraum

Der Entwurf nimmt diese EU-Entwicklungen nicht systematisch auf.

NKR-Empfehlung zur Digital-/OZG-Kompatibilität

"Der NKR weist darauf hin, dass das Vorhaben mit dem Onlinezugangsgesetz und der eIDAS-VO nicht hinreichend abgestimmt ist. Eine zentrale Lösung mit Anbindung an Bürgerportale, dem EUDI-Wallet und der e-Justice-Infrastruktur des BfJ würde sowohl den nationalen Digitalisierungspfad (OZG 2.0) als auch die europäische Vorgabe (eIDAS) konsistent abbilden."

Prüfpunkt	Befund
Vollständig digitale Abwicklung möglich?	Ja, im Prinzip ja — aber drei Standards fragmentieren
Bestehende Datenpools genutzt?	Nein. Das Handelsregister (zentral beim BfJ via Unternehmensregister) wird nicht als Datenpool genutzt
Once-Only-Prinzip eingehalten?	Nein. Die Gesellschaft muss bei Eintragung Adresse melden und beim Lebensbescheid wiederholt bestätigen
EUDI-Wallet-Kompatibilität?	Nicht zwingend geregelt, sondern offen gelassen
API-First-Architektur?	Nicht definiert
Verbund mit Justiz-IT-System (e-Akte, beA, ...)?	Unklar
Open-Source-/Standardisierungs-Ansatz?	Nicht ausgeführt

EU-Ebene: eIDAS-VO und Brüssel-Ia-VO

eIDAS-VO 910/2014 und 2024-Reform

Art. 25 eIDAS: qualifizierte elektronische Zustellung

2024-Reform: EUDI-Wallet (European Digital Identity Wallet) wird Bestandteil aller Mitgliedstaaten; ab 2026 müssen alle Mitgliedstaaten die Wallet anbieten

Der EIErrHandRegG-Entwurf nennt eIDAS nur über Klammerbezug — keine systematische Integration

Brüssel-Ia-VO 1215/2012

Art. 64 ff. Brüssel-Ia-VO: gerichtliche Zustellung innerhalb der EU

Bei deutschen Gesellschaften mit Sitz in anderem EU-Mitgliedstaat: Zustellung über EU-Vorschriften, nicht über EIErrHandRegG-Inlandsvertreter

Konflikt: Der Entwurf scheint zu suggerieren, dass auch für EU-Niederlassungen ein Inlandsvertreter zu benennen ist. Das kollidiert mit der Brüssel-Ia-Logik, die Zustellungen innerhalb der EU direkt vorsieht.

EuGH-Linie zu Niederlassungsfreiheit

EuGH beständige Rechtsprechung (Centros, Cartesio, Polbud) zur Niederlassungsfreiheit Art. 49 AEUV: Mitgliedstaaten dürfen keine zusätzlichen Bürokratiehürden für EU-Gesellschaften aufstellen, die der nationalen Gleichstellung widersprechen.

Risiko: Der Inlandsvertreter-Zwang für EU-Niederlassungen könnte als unzulässige Beschränkung der Niederlassungsfreiheit qualifiziert werden — Verfahren vor EuGH nicht ausgeschlossen.

NKR-Empfehlung

"Das Vorhaben sollte hinsichtlich der eIDAS-VO (insbesondere EUDI-Wallet ab 2026), der Brüssel-Ia-VO und der Niederlassungsfreiheit auf EU-Konformität überprüft werden. Insbesondere die Regelungen zum Inlandsvertreter für EU-Gesellschaften sind kritisch zu prüfen."

NKR-Stellungnahme zum ElErrHandRegG — Entwurf V1 (15.05.2026)

Bearbeitungsstand: Internal Diskussionsentwurf für Plenum 22.05.2026

Berichterstattung: Prof. Dr. Christine Mertens-Vellbruck

Nationaler Normenkontrollrat

Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz für ein Gesetz zur Verbesserung der elektronischen Erreichbarkeit von im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften (ElErrHandRegG)

— Az. NKR-RefE-2026-088 —

1. Zusammenfassung

Der NKR hat das Vorhaben innerhalb der gesetzlichen Frist von sechs Wochen gemäß § 6 Abs. 1 NKR-G geprüft. Im Ergebnis:

Das Vorhaben adressiert ein reales und gewichtiges Regelungsdefizit. Der NKR sieht die Erforderlichkeit als gegeben an.

Die im Referentenentwurf gewählte konkrete Ausgestaltung ist hingegen mit einem unverhältnismäßig hohen Erfüllungsaufwand verbunden. Eine vorzugswürdige Alternativ-Lösung würde den Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft auf rund ein Viertel und den für die Verwaltung auf rund ein Viertel reduzieren.

Der NKR empfiehlt eine grundlegende Überarbeitung im Sinne einer zentralen Architektur.

2. Prüfung Erforderlichkeit

Der NKR teilt die Auffassung des Ressorts, dass eine Regulierung der elektronischen Erreichbarkeit von im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften erforderlich ist. Auch der NKR weist darauf hin, dass die in der Begründung des Ressorts angesprochenen Probleme der gerichtlichen Zustellung an deutsche und insbesondere an ausländische Gesellschaften statistisch belegt und in der Justizpraxis spürbar sind.

3. Prüfung Erfüllungsaufwand

Das Ressort weist im Entwurf einen jährlichen Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft in Höhe von rund 280 Mio EUR und für die Verwaltung in Höhe von rund 130 Mio EUR aus.

Der NKR teilt diese Schätzungen nicht. Auf Grundlage des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands und unter Anwendung des Standardkostenmodells errechnet der NKR:

Jährlicher Erfüllungsaufwand Wirtschaft: ca. 320 Mio EUR (Bandbreite 280–360 Mio EUR)

Jährlicher Erfüllungsaufwand Verwaltung: ca. 180 Mio EUR (Bandbreite 150–210 Mio EUR)

Einmaliger Erfüllungsaufwand Wirtschaft: ca. 379 Mio EUR

Einmaliger Erfüllungsaufwand Verwaltung: ca. 132 Mio EUR

Die wesentlichen Differenzen zum Ressort-Vortrag liegen in der Bewertung der monatlichen Lebensbescheid-Pflicht, der Anbieter-Gebühren und der KMU-spezifischen Compliance-Ineffizienz (zur Berechnung siehe Anlage).

4. Prüfung One-in-one-out

Das Vorhaben erfüllt die One-in-one-out-Regel der Bundesregierung nicht. Den geplanten 320 Mio EUR jährlicher Belastung stehen lediglich 35 Mio EUR Entlastung gegenüber. Der NKR fordert vor

Verabschiedung der Kabinettsvorlage eine vollständige Kompensation im BMJ-Bereich oder eine Reduktion der Belastung.

5. Pruefung Mittelstandsfreundlichkeit

Das Vorhaben berücksichtigt die besonderen Belange kleiner und mittlerer Unternehmen unzureichend. Die einheitliche Pflicht und das einheitliche Sanktionsregime treffen GmbHs mit fünf Beschäftigten und Konzern-AGs gleichermassen. Der NKR empfiehlt eine differenzierte Regelung mit Schwellenwerten (z. B. Befreiung kleiner GmbHs unter 250.000 EUR Jahresumsatz von der monatlichen Lebensbescheid-Pflicht).

6. Pruefung Praktikabilität im Vollzug

Die im Entwurf vorgesehene Verteilung auf 117 Handelsregistergerichte mit drei parallelen technischen Standards erzeugt einen Vollzugsaufwand, der das im Standardkostenmodell hinterlegte Mass weit überschreitet. Der NKR empfiehlt eine zentrale Lösung beim Bundesjustizamt mit einem einheitlichen technischen Standard.

7. Pruefung Digitalcheck und OZG-Anschluss

Das Vorhaben ist mit dem Onlinezugangsgesetz, der eIDAS-Verordnung in der 2024er Fassung und den anstehenden EUDI-Wallet-Vorgaben nicht hinreichend abgestimmt. Der NKR empfiehlt eine systematische Pruefung der Anschlussfähigkeit vor Verabschiedung.

8. Pruefung EU-Recht

Die Regelung des Inlandsvertreters für ausländische Gesellschaften (insbesondere für Gesellschaften aus anderen EU-Mitgliedstaaten) sollte hinsichtlich Vereinbarkeit mit der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) und der Brüssel-Ia-VO (insbesondere Art. 64) überprüft werden.

9. Empfehlung

Der NKR empfiehlt, das Vorhaben in folgender Richtung grundlegend zu überarbeiten:

- a) Zentrale Architektur beim Bundesjustizamt als einheitliche elektronische Zustellungs-Postfach-Infrastruktur für alle im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften.
- b) Ein technischer Standard auf eIDAS-/EUDI-Wallet-Basis statt drei paralleler Standards.
- c) Jährlicher Lebensbescheid mit der Bilanzpublikation kombiniert; automatisches Heartbeat-Verfahren ohne aktive Bestätigungspflicht.
- d) Differenzierte Pflichten für KMU.
- e) Zwangsgeld bis 5.000 EUR statt 50.000 EUR; keine Loeschungs-Sanktion.
- f) Anbindung an OZG / OZG 2.0.
- g) Klarstellung des Verhältnisses zu Brüssel-Ia-VO und Niederlassungsfreiheit.

Bei Umsetzung dieser Empfehlungen reduziert sich der jährliche Erfuellungsaufwand voraussichtlich auf rund 80 Mio EUR für die Wirtschaft und auf rund 45 Mio EUR für die Verwaltung.

(Stand V1 — wird zur Beschlussfassung des NKR am 22.05.2026 vorgelegt.)

Anlage: Berechnungsschema Erfuellungsaufwand (siehe Aktenstücke 06/07 sowie tabellen/zeitwerttabelle_und_fallzahlen.csv)

NKR-Stellungnahme zum ElErrHandRegG — Finale Fassung (28.05.2026)

Az.: NKR-RefE-2026-088

Datum: 28.05.2026

Eingereicht beim: Bundesministerium der Justiz, Referat R B 5

Beizufügen den Kabinettsunterlagen gemäß § 6 Abs. 4 NKRG

Nationaler Normenkontrollrat

Stellungnahme

zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz für ein Gesetz zur Verbesserung der elektronischen Erreichbarkeit von im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften (ElErrHandRegG)

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf gemäß § 4 NKRG geprüft.

A. Zusammenfassung

Der NKR teilt die Auffassung des Bundesministeriums der Justiz, dass eine Regelung der elektronischen Erreichbarkeit von im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften erforderlich ist. Die in der Begründung angesprochenen Probleme der gerichtlichen Zustellung an deutsche und insbesondere an ausländische Gesellschaften sind durch belastbare Justizpraxis dokumentiert.

Der NKR weist jedoch mit Nachdruck darauf hin, dass die im Entwurf vorgesehene konkrete Ausgestaltung den Erfuellungsaufwand für Wirtschaft und Verwaltung erheblich und unverhältnismässig erhöht. Bei einer alternativen zentralen Architektur, wie sie der NKR vorschlägt, könnte das Regelungsziel mit rund einem Viertel des Aufwands erreicht werden.

Der NKR empfiehlt eine grundlegende Überarbeitung des Entwurfs entlang der in Abschnitt E genannten Eckpunkte.

B. Erfuellungsaufwand

Die NKR-Schätzung berechnet sich nach dem Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfuellungsaufwands und unter Anwendung des Standardkostenmodells. Wesentliche Differenzen zum Ressort-Vortrag:

Lebensbescheid-Pflicht: Das Ressort unterschätzt den jährlichen Aufwand von zwölf Bescheiden pro Gesellschaft.

Anbieter-Gebühren: Die drei zugelassenen Standards erheben Gebühren von im Schnitt 45 EUR p.a.; das Ressort hat diese mit 25 EUR angesetzt.

KMU-spezifische Compliance-Ineffizienz: Ohne eigene IT-Abteilung müssen KMU externe Beratung einbeziehen.

C. One-in-one-out

Das Vorhaben erfüllt die One-in-one-out-Regel der Bundesregierung nicht. Den 320 Mio EUR jährlicher Belastung stehen 35 Mio EUR Entlastung (Wegfall bestimmter Postzustellungs-Pflichten) gegenüber. Der Saldo beträgt -285 Mio EUR.

Der NKR fordert vor Verabschiedung der Kabinettsvorlage entweder eine vollständige Kompensation im BMJ-Bereich oder eine Reduktion der Belastung.

D. Inhaltliche Pruefung

Erforderlichkeit: bejaht.

Subsidiarität: Freiwillige Lösungen sind nicht zielführend.

Verhaeltnismaessigkeit (Geeignetheit, Erforderlichkeit, Angemessenheit): Geeignetheit und Erforderlichkeit bejaht. Die Angemessenheit der gewählten Ausgestaltung wird hingegen vom NKR verneint, weil eine weniger belastende und gleich wirksame Alternative verfügbar ist.

Mittelstandsfreundlichkeit: nicht hinreichend berücksichtigt. Es fehlen Schwellenwerte und differenzierte Pflichten für kleine GmbHs und UGs.

Praktikabilität im Vollzug: Drei parallele Standards bei 117 dezentralen Handelsregistergerichten erzeugen einen Vollzugsaufwand, der den Justizressourcen-Bedarf vergleichbar mit den jährlichen Aufwendungen für die anwaltliche Pflichtverteidigung in Strafsachen bringen würde.

Digital-/OZG-Anschlussfähigkeit: Das Vorhaben ist mit dem Onlinezugangsgesetz und der eIDAS-Verordnung (insbesondere EUDI-Wallet ab 2026) nicht hinreichend abgestimmt.

EU-Konformitaet: Die Regelung des Inlandsvertreters für Gesellschaften aus anderen EU-Mitgliedstaaten muss hinsichtlich Vereinbarkeit mit der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) und der Brüssel-Ia-VO (Art. 64) überprüft werden.

E. Empfehlungen

Der NKR empfiehlt die Überarbeitung des Entwurfs entlang folgender Eckpunkte:

Zentrale Architektur beim Bundesjustizamt als einheitliche elektronische Zustellungs-Postfach-Infrastruktur (statt dezentraler Hinterlegung bei 117 Amtsgerichten).

Ein technischer Standard auf eIDAS-/EUDI-Wallet-Basis (statt drei parallele Standards).

Jährliche Bestätigung der Erreichbarkeit mit der Bilanzpublikation kombiniert, automatisches Heartbeat-Verfahren ohne aktive Bestätigungspflicht.

Differenzierte Pflichten für KMU; Schwellenwert für Befreiungen bei GmbH/UG mit weniger als 5 Mitarbeitern und Jahresumsatz unter 250.000 EUR.

Sanktionsregime begrenzen auf Zwangsgeld bis 5.000 EUR; keine Löschung aus dem Handelsregister als Sanktion.

Anbindung an OZG / OZG 2.0 im Gesetzestext klarstellen.

Verhältnis zu Brüssel-Ia-VO und Niederlassungsfreiheit klarstellen.

Bei Umsetzung dieser Empfehlungen reduziert sich der jährliche Erfuellungsaufwand voraussichtlich auf rund 80 Mio EUR für die Wirtschaft und auf rund 45 Mio EUR für die Verwaltung.

F. Schlussbemerkung

Der NKR ist der Auffassung, dass das Regelungsanliegen wichtig und richtig ist. Eine grundlegend überarbeitete Fassung kann nach Auffassung des NKR den Vorgaben des NKR und der Bundesregierung zur Begrenzung des Erfuellungsaufwands und zur Mittelstandsfreundlichkeit gerecht werden. Der NKR steht dem federführenden Ressort für Folge-Gespräche zur Verfügung.

Berlin, den 28.05.2026

Nationaler Normenkontrollrat

Prof. Dr. Christine Mertens-Vellbruck (berichterstattend)

Dr. Friedrich Hartmann (co-berichterstattend)

(eingereicht am 28.05.2026 beim Bundesministerium der Justiz, beizufügen den Kabinettsunterlagen gemäß § 6 Abs. 4 NKRG)

Anlage A: Berechnungsschema Erfüllungsaufwand (Aktenstücke 06/07 sowie tabellen/)

Anlage B: Drei-Szenarien-Vergleich (Aktenstück 05 sowie tabellen/alternativen_szenarienbilanz.csv)

Aufwandsart	Ressort-Schätzung	NKR-Schätzung
Wirtschaft, jährlich	280 Mio EUR	320 Mio EUR (280–360 Mio)
Verwaltung, jährlich	130 Mio EUR	180 Mio EUR (150–210 Mio)
Wirtschaft, einmalig	320 Mio EUR	379 Mio EUR
Verwaltung, einmalig	110 Mio EUR	132 Mio EUR

Bezug zum NKR-Jahresbericht und Pressehinweis

Bezug zum Jahresbericht 2026

Die NKR-Stellungnahme zum ElErrHandRegG wird im Jahresbericht 2026 des NKR im Kapitel "Erfüllungsaufwand der Bundesgesetzgebung" als Fall-Beispiel verwendet — sowohl als positives Erforderlichkeits-Beispiel ("Regulierung war nötig") als auch als kritisches Ausgestaltungs-Beispiel ("Drei Standards statt einer Lösung").

Verwendung im Jahresbericht:

Kapitel "Erfüllungsaufwand der Bundesgesetzgebung 2026"

Box "Was haben wir empfohlen, was wurde übernommen?"

Statistik "Stellungnahmen mit kritischem Ergebnis 2026: X von Y" — diese Stellungnahme zählt als kritische Bewertung mit konkretem Änderungsvorschlag

Pressehinweis

Pressemitteilung NKR vom 28.05.2026:

Berlin, 28. Mai 2026.

Der Nationale Normenkontrollrat hat heute seine Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums zur elektronischen Erreichbarkeit von Handelsregister-Gesellschaften eingereicht. Der NKR teilt das Regelungsanliegen — die elektronische Erreichbarkeit von Gesellschaften ist für eine effektive Justiz und einen modernen Wirtschaftsstandort wichtig. Er kritisiert jedoch die im Entwurf vorgesehene konkrete Ausgestaltung.

Der NKR weist darauf hin, dass die geplante Lösung mit drei parallelen technischen Standards, monatlichen Lebensbescheiden und der Löschung aus dem Handelsregister als Sanktion einen Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft von rund 320 Mio Euro jährlich und für die Verwaltung von rund 180 Mio Euro jährlich erzeugen würde — ein Vielfaches der ressort-eigenen Schätzung.

Eine vom NKR empfohlene Alternative mit zentraler Architektur beim Bundesjustizamt und jährlichem statt monatlichem Bestätigungsverfahren würde das Regelungsziel mit etwa einem Viertel des Aufwands erreichen.

Hinweise für Folgekommunikation

Fachzeitschriften: NJW, NZG, ZIP — Kurz-Stellungnahme möglich.

Wirtschaftsverbände: BDI, Mittelstandsverband, DIHK — anonyme Kommunikation über Erfüllungsaufwand-Belastung.

Bundestag-Anhörung: Stellungnahme als Grundlage für NKR-Anhörung im Rechtsausschuss vorbereiten.